

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3609/2531

นาย ห้อย เป้น เอม
นาง ลำ ไย นวลผ่อง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 44, มาตรา 48

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 208, มาตรา 209

จำเลยมีชื่อถือภูมิสำเนาในทะเบียนบ้านตามที่โจทก์บรรยายไว้ในคำฟ้องแต่จำเลยไปพักอยู่ที่จังหวัดอื่นโดยมิได้โอนทะเบียนบ้านไปด้วยทั้งในคดีที่จำเลยฟ้องผู้อื่น จำเลยก็ระบุภูมิสำเนาตามทะเบียนบ้านดังกล่าว จำเลยจึงมีภูมิสำเนาตามทะเบียนบ้านนั้นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับหมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยตามภูมิสำเนาดังกล่าวโดยการปิดหมายตามคำสั่งศาลจึงเป็นการส่งหมายโดยชอบ เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ก็ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลย

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 หลอกหลวงโจทก์และภริยาให้ยกที่ดินแก่จำเลยทั้งสอง ขอให้เพิกถอนหนังสือสัญญาให้ที่ดินและแก้ไขชื่อโฉนดให้กลับมาเป็นของโจทก์และภริยา จำเลยที่ 1 ให้การรับตามฟ้อง จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนชื่อจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์และภริยาตามเดิม จำเลยที่ 2 ยื่น

คำร้องว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้
จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่ โจทก์คัดค้าน ศาลชั้น
ต้นไต่สวนแล้วให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ด้วยว่า
ที่จำเลยที่ 2 ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นจำเลยที่ 2 ยังมิได้ออทนทะเบียนบ้านไป และ
ปรากฏจากคำฟ้องของจำเลยที่ 2 ที่ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ขอแบ่งแยกที่ดินพิพาทต่อศาล
ชั้นต้นแห่งเดียวกันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างการ
พิจารณาคดีนี้ที่กระบวนมูลำเนาของจำเลยที่ 2 ไว้ว่า บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลตลาด
ขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี จึงรับฟังได้ว่ามูลำเนาของจำเลยที่ 2 ตาม
หลักฐานที่ปรากฏคือ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับหมายแจ้งวันนัดสืบ
พยานโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 2 ตามมูลำเนาดังกล่าวโดยการปิดหมายตามคำสั่งของ
ศาลจึงชอบแล้ว ประกอบกับได้ความว่าในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้
ของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลชั้นต้นแห่งเดียวกันเพื่อขอ
แบ่งแยกที่ดินพิพาทซึ่งฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับ
จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นแม้จะฟังตามข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ว่า ในขณะที่ปิดหมายจำเลย
ที่ 2 ไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ได้รับหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้องกับได้ทราบถึงวันนัดสืบพยานโจทก์โดยชอบแล้ว เมื่อจำเลยที่ 2 มิได้มาศาล
ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 2 จงใจขาดนัดพิจารณาและไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ 2 ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------